

# 한국문화예술위원회 상임감사

## 경고 · 주의

제 목 외부강의등 신고의무 위반  
조 치 부 서 인사소통팀  
내 용

### 1. 업무 개요

한국문화예술위원회 임직원은 ‘자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등’(외부강의등)의 활동을 할 때에는 위원회 「행동강령」과 「사무처직원 외부활동 운영지침」에 따라야 한다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한)2항, 위원회 「행동강령」 제17조(외부강의등의 사례금 수수 제한)2항에 따르면 공직자등은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외부강의등의 요청 명세 등을 소속기관장에게 신고하도록 되어 있다.

더불어 위원회 「사무처직원 외부활동 운영지침」 제3조(신고 및 승인)1항에 의하면 사례금 수령 여부나 요청기관이 국가 및 지방자치단체인 경우를 불문하고 모든 외부활동에 대하여 신고하여야 하며 허가를 받고자 하는 직원은 사전에 ERP(통합행정정보시스템)을 통해 ‘외부활동 신청서’를 작성하여 직상급자의 결재를 득한 후 인사담당부서에 제출하도록 규정하고 있다.

또한 위원회 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영규정」 제11조(직무 관련 외부강의등의 제한)에 따르면, 위원회 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위는 금지되나, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조에 따른 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되며 위원회의 장이 허가한 경우는 제외한다. 그러므로 외부강의등 활동을 하는 경우 반드시 신고하고 승인받도록 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [표 1]과 같이 총 5인은 국립극단 등 3개 기관으로부터 각각의 외부강의등을 요청 받아 참석하여 사례금을 수령하였음에도 ERP(통합행정정보시스템)에 신고하지 않아 신고 의무를 위반한 것으로 확인되었다.

[표 1] 외부강의등 신고누락 내역

| 연번 | 소속    | 성명    | 외부강의등<br>활동일자        | 활동<br>유형 | 요청기관명         | 활동내용                                   | 대가총액<br>(원) |
|----|-------|-------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------|-------------|
| 1  | ●●●●  | ●●●●  | 2024-03-07,<br>03-08 | 심사       | 국립극단          | 청년인턴<br>채용 서류전형                        | 300,000     |
| 2  | ■■■■■ | ■■■■■ | 2024-03-12           | 자문       | 대구문화예술<br>진흥원 | 경영실적평가<br>보고서 검토회(1)                   | 551,600     |
| 3  | ■■■■■ | ■■■■■ | 2024-03-13           | 자문       |               | 경영실적평가<br>보고서 검토회(2)                   | 600,000     |
| 4  | ■■■■■ | ■■■■■ | 2024-03-21           | 자문       |               | 경영실적평가<br>보고서 서면검토                     | 200,000     |
| 5  | △△△   | △△△   | 2024-04-22           | 자문       | 전라남도<br>문화재단  | 전남문화예술<br>교육지원사업                       | 465,300     |
| 6  | △△△   | △△△   | 2024-04-23           | 자문       |               | 선정단체<br>전문가 컨설팅                        | 300,000     |
| 7  | △△△   | △△△   | 2024-07-17,<br>07-18 | 자문       | 전라남도<br>문화재단  | 전남문화예술<br>교육지원사업<br>중간공유회 및<br>전문가 컨설팅 | 390,600     |
| 8  | △△△   | △△△   | 2024-08-23           | 자문       |               |                                        | 304,600     |
| 9  | △△△   | △△△   | 2024-09-20           | 자문       |               |                                        | 300,000     |
| 10 | △△△   | △△△   | 2024-09-26           | 자문       |               |                                        | 300,000     |
| 11 | @ @ @ | @ @ @ | 2024-05-23           | 자문       | 대구문화예술<br>진흥원 | 성과관리시스템<br>도입 관련 자문                    | 300,000     |
| 12 | # # # | # # # | 2024-05-21           | 심사       | 국립극단          | 제3차 직원(사무국장<br>분야) 서류전형                | 200,000     |

※ 상기 사실은 외부기관에 요청한 '위원회 임직원 대상 2024년 외부강의등 참여 현황' 회신 문서를 통해 확인

관련자들이 신고한 다른 외부강의등 활동 내역을 살펴보면, 규정에서 정하는 절차에 따라 신고한 점을 고려하였을 때 해당 외부강의등 활동에 대한 신고를 고의적으로 누락했다고 보기는 어려우나, 단순 실수에 의한 누락이라 하더라도 재발 여지가 있고 환기 차원의 지적이 필요하다고 보인다.

특히 6건의 내역을 누락한 △△△의 경우는 지난해 행동강령 이행실태(외부강의등) 점검 시, 신고 의무 위반으로 ‘경고’ 처분을 받은 바 있다.

#### 4. 관련자 의견

신고를 누락한 5인을 대상으로 답변서를 받아 본 결과, 규정 위반 사항에 대하여 인정하며 불찰에 의한 누락이라고 답변하였다. 더불어 지침을 이행하지 않은 점에 대해 반성하고 향후 철저히 준수하도록 하겠다고 답변하였다.

특히 △△△의 경우, [표 1] 연번 5번~6번(전남문화예술 교육지원사업 선정단체 전문가 컨설팅)에 대해 요청기관으로부터 요청 공문을 받았으나, 사례금이 표기되지 않아 공문 재발송을 요청하였음에도 받지 못하여 이후 신고하려다 시일이 지난 건이라고 소명하였다. 또한 [표 1] 연번 7번~10번(전남문화예술 교육지원사업 중간공유회 및 전문가 컨설팅)에 대해 신고하였으나, 일정과 총 사례금 등이 부정확하다는 사유로 ‘반려’ 되었고 이후 요청기관으로부터 각각의 일자별 공문을 받지 못해 누락된 상태로 남아있다고 소명하였다.

#### 조치할 사항

##### 한국문화예술위원회 위원장은

① 외부강의등 신고 의무를 이행하지 않은 관련자(1인)에게 지난해 동일한 건으로 처분을 받았음에도 또다시 재발된 사안에 대해 엄중 경고 조치를 하시기 바라며,(경고)

(관련자) △△△ △△ △△△

② 외부강의등 신고 의무를 이행하지 않은 관련자(4인)에게 재발 방지를 위해 주의 조치 하시기 바랍니다.(주의)

(관련자) ●●● ●● ●●●

■■■■■ ■■■ ■■■■■

@@@ @@ @@@

### ## ###